ביטול מנוחת שבת

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמצא במקומו ובתכליתו. וכיון שנצטוונו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), אין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שאחר שנצטוונו לנוח בשבת, הרי שהשבת מקור ויכולת להיות האדם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות האדם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עשייה של דבר מוכן.

חובת שמירת מצב שביתת האדם - קדושת השבת מגדירה אי שביתה כחפצא דאיסורא קבוע

וביאור דבר זה הוא כי יש גדר בעושה מלאכה שאינו שובת, וזו התולאה האסורה, והיא אינה תלויה במחשבת העושה, ועליה נאמר דין שמירה, והיינו, שיש גדר קיום קדושת יום השבת בשביתת האדם ביום השבת, וע"ז נאמר דין שמירה ודין זה אין הוא בשמירה ממעשה מסוים, אלא בשמירת מצב שביתה לאדם.

וע"כ כל מעשה שיעשה האדם ויש בו ביטול שביתה זו הרי שיש לו להתחייב על אי שמירתו, וכיון שגדר האדם כשובת הוא גדר כללי ביחס לקדושת השבת שאין הוא עושה אותה (וכמו ברליחה שאין הוא סיבת חיות הנרלח), ע"כ גם לא יהיה ביטול שביתה זו תלויה במחשבתו, ואין גדרי שובת ועובד תלוי בדעתו, אלא הם גדרים קבועים. וע"כ אף מי שאין חשוב לו מעשה כעבודה (כגון שביחס לרוב מעשיו ועבודתו אין היא חשובה), יתחייב משום שמצוות השבת גם הוה גדר מהי עבודה ומהי שביתה.

ולפי זה יהיה גדר איסורה לאו דלא תעשה כל מלאכה (בהקדם דששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביחס לאדם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא שלא בגדר זה), דאין שביתה ועבודה האמורה גדר דמלאכתך, אלא כל מלאכה אסורה. ומשום שאין השביתה האמורה ביחס למעשיו אלא היא מגדירה דבר זה בעצמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדש השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה האמורה היא ביחס לראוי להיות מעשיך, ויש באיסור להגדיר המעשים עצמם. ושיש באיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא איסור בתוך מערכת קיימת.

גדר הכנה כהשלמת שביתה

משמעות הכנה בדבר – בחיבור גדר מעשה ההכנה עם תוצאת דבר המוכן

וגדר איסור עשיית הכנה הוא במשמעות אחת עם מעלת קיום דבר המוכן ליום השבת. והיינו גדר הכנה דרבה מדאורייתא. ומיניה שאחר שיש מצוות הכנה מן התורה, יהיה גדר בכל דבר אם הוכן או לא. וגדר זה מחובר, שאמנם מעשה ההכנה נעשה מקודם, אבל תולאת המעשה היא במה שדבר זה מוכן ביום השבת. וע"כ יהיה גדר במעשה שהוא קיום מצוה משום תולאתו, שהיא הדבר המוכן בשבת, וזה גדר שמשתמש ביום זה לצורך יום אחר. וכן יהיה גדר בדבר המוכן מה שהכנתו נעשתה מבעוד יום, וזה גדר שהיום משתמש ביום שלפניו. אבל גדר זה השני האמור אינו מצוה.

והנה לגבי מעשה שבת אמרו דמ"ד מעשה שבת דאורייתא יליף מקודש היא לכם, ודווקא במזיד, דאמר מחלליה מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, וא"כ יהיה גדר בתולאה שהיא מעשה של יום השבת. אלא דזה אין ללמוד מעצם איסור עשיית מלאכה, שהרי מלאכה הנעשית מאליה ודאי מותרת, ואף שיש בה מעשה שבת.

קדושת שבת מקודש היא לכם - יחוד הזמן ע"י ישראל ושבתון ביחס לשאר הימים

ולמדו זה מהאמור דקודש היא לכם, ויש בעצם יום השבת גדר קדושה. וקדושה הוא היחוד, והיחוד הוא במה שבלא היחוד היה בלתי מיוחד. וזה שייך או ביום, היינו מכלל הימים, או בזמן היום, מכלל הזמן. והנה במה שאמר דקודש היא לכם, אין זה גדר ביום, שהיה לומר קדשהו. וגם אין שייך בזה לכם, שהרי כל יום הוא מובדל מחברו בשקיעה. והיה לומר רק שהוא קודש, או יהיה לכם קודש, שיש בזה מיעוט ביחס למי שאינו בציווי. ובמה שכתוב קודש היא לכם, היינו שגדר קודש עצמו, היינו, שמיוחד הדבר, נעשה ע"י ישראל. וזה שייך רק ביחס לזמן, היינו כלל הזמן שאינו מחולק, ולישראל יצא זמן דשבת מכללו. אלא שאין זה ע"י מעשה, דבזה היה לו לומר קדשה.

שהוא צורת חומר, שהוא צורת דבר שאינו סותר קיום אחד עם חלל, ומה שהוא צריך חלל, ומה שהוא נחשב מקוים ע"י חללו, ומה שהוא תופס חלל. ומה שהוא חומר בר שימוש, שאינו סותר שימוש אחד עם שימוש במקום, ומה שהוא צריך מקום, ומה שהוא מוכן לשימוש ע"י מקום, ומה שהוא תופס מקום שימוש כרשותו. ומה שהוא בר שימוש ברשות, שאינו סותר שימוש אחד עם שימוש ברשות, ומה שהוא צריך רשות, ומה שהוא נחשב מורשה לשימוש ע"י רשות, ומה שהוא תופס רשות שימוש כשלו. ומבחינת המקום, מה שהוא צורת חלל, שאינו סותר קיום אחד עם חומר, ומה שהוא מכיל חומר, ומה שהוא מקיים חומר, ומה שהוא מלא מחומר. ומה שהוא חלל בר שימוש, שאינו סותר שימוש אחד עם שימוש בחפץ, ומה שהוא מכיל חפץ, ומה שהוא מכין חפץ לשימוש, ומה שהוא משומש ע"י חפץ. ומה שהוא רשות ברת שימוש, שאינו סותר שימוש אחד עם השתמשות חפץ בחלק ממקומו, ומה שמגדיר את מקומו כמשמש לרשותו, ומה שהוא מוגדר ע"י מקומו.

וענין המציאות האמורה היא בחינה של הדברים ומצבם בנמצא ואין בה הגדרה של שינוי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמצא ומה שנמצא עכשיו, וכן לעתיד שימצא כמושג אחד. וממילא יגדיר את הדבר שמצבו היה נמצא כך וכעת מצבו אחר כדבר אחד שהשתנה וכן דבר שמצבו כעת כך ובעתיד יהיה מצבו אחרת כדבר שישתנה.

המעשה

מעשה כנושא את הנעשה

המעשה הוא הדבר הנושא את הנעשה, והיינו, שיחשב הדבר הנעשה במשמעות המעשה. וכן המעשה נחשב כנושא של העושה, וכן המעשה הוא הדבר המקשר בין העושה לנעשה, וע"מ להבין את המושג מעשה נצטרך להגדירו כנפרד מן העושה.

חילוק מעשה כגרימה מכח דמעשה - משמעות כח הפעולה בייחוס המעשה לעושה

ונמצא בזה משמעות חלוקה ביחס לעושה, האחד, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתוצאת המעשה, ובזה יהיה גדר מעשה כגרימה, שאין משמעות בכוח אלא כסיבה מספקת, אך כמו שית' בע"ה כיון שבשבת אין גדר המעשה גרימת התוצאה, אין צורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, דזה חסרון רק במעשה גרימה דתוצאה, אך בכוח דמעשה עצמו, משמעות כוח העושה הוא במה שנחשב המעשה לשלו וכמו שנמצא דדין שנים שעשו יהיה שייך אף בזורה ורוח מסייעתו, כי אף שאין המעשה לשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עדיין יש לדון על כל אחד בגדר כוחו בזרייה לבדה).

ויסוד ביאור שני גדרים אלו, הוא בביאור גדר כוח שפועל במעשה שיש בו להחשיב את המעשה כמעשה שלו, ויוכרח כן באיסורי שבת, שהרי אין למצוא חסרון בהגדרת מעשה לחד משנים כמעשה איסור, היינו, מעשה דאי שביתה, ובהכרח שגדר חסרון בזה הוא משום משמעות שיש בזה בגדר המעשה עצמו שיחשב שנעשה מכח זה, ושאנו מחשיבים את המעשה עצמו כמו תוצאה, ובזה ימצא חסרון במעשה הנעשה בשנים. וגדר זה, היינו, מה שכח אחד הוא רק חלק מגורמי המעשה, יהיה משמעות במעשה בשני פנים, האחד, במעשה כולו. והשני, בכל חלק מהמעשה. והחלק הראשון אין זה גדר בכח עצמו, אלא בגדר מעשה האדם, דהרי אין משמעות בכח הפועל בכל המעשה, שכל רגע ורגע יש להחשיבו ככח נפרד, והיינו, מה שנחשב המעשה של האדם, כיון שנעשה מכח שלו, וכיון שכך יש לחשב זה ביחס לאדם, היינו, מה נחשב לאדם מעשה שלו, וכיון שיש בכוחו לעשות המעשה כולו, הרי שלא עשה אלא מקצתו. אבל גדר החלק השני, היינו, כל חלק מהמעשה, אין זה גדר באדם אלא בכח, ואין משמעותו ביחס לכלל המעשה, שאין זה מגדרי כח, אלא כל חלק נבחן לעצמו וביחס להיותו כח הפעולה.

המעשה ואם יעשה אותה הקרב או האחד שאליו קרבים יחשב מעשה שלו אף שגדר המעשה הוא במתקרב או באחד שאליו קרבים, ובדוגמא שאמרנו של דבר הנמלא בדבר אחר יהיה משמעות קירבה בדבר ככלי בית בחלר שאינה מעורבת.

המעשה ביחס למציאות קיימת

המעשה לפעמים יהיה כולל רק את המליאות הנוכחית, והיינו, שעלם השינוי בקיום המליאות המחודשת אינו חלק מהמעשה אלא רק הקיום עלמו והשייכות בין העושה לנעשה, ודוגמא לזה הוא מעשה בחלבים ועריות שמי שנתן חברו חלב בתוך פיו חייב שכן נהנה אף שלא עשה מעשה (רק לא מנעו), והיינו, שהיות החלב נאכל ע"י אדם הוא התולאה וההנאה היא העשייה והאדם הנהנה הוא העושה, וכל החלקים הללו באים כאחת, ואינם דורשים שינוי שהרי השינוי נעשה ע"י אחר אלא שעלם הקיום של אדם אוכל חלב הוא חלק המליאות והמעשה הוא ההנאה (הנה ביחס לנהנה מחלבים ועריות היה נראה שאין ההנאה נחשבת כנגרמת ע"י העושה אך מלאנו תוס' בסנהדרין סה שחולק בזה). ואמנם להגדיר את המעשה כמקיים את המליאות ודאי דרוש החידוש שיש במעשה אך חידוש זה נדרש רק בכדי להגדיר כנ"ל את המעשה שהוא מקיים שזה המושג מעלם מהותו נוגע לדברים המשתנים, אך אינו דרוש כגורם את המליאות המחודשת.

המעשה כגורם את התוצאה

לפעמים יהיה המעשה כולל משמעות שהוא גורם את המליאות המחודשת, והיינו, שלריך שיהיה המעשה סיבה לקיום התולאה וממילא גם העושה

המעשה כממציא מציאות

לפעמים יהיה המעשה רק במשמעות של המלאת המליאות, והיינו, שלפני המעשה לא היה המליאות הנעשית, והמעשה יעשה שתהיה. ויהיה המעשה מגדיר את המליאות הנוכחית ביחס למליאות הקודמת כלדבר שהומלא, ואת העושה כממליא דבר.

המעשה בחידוש מצב בדבר קיים

לפעמים יהיה המעשה ממליא מלב בדבר קיים דהיינו שיהיה שם הדבר שאליו מיוחס המעשה אחד לפני ואחרי המעשה, אלא שישתנה מלבו מבחינה מסוימת ובזה לא יהיה המעשה נחשב אלא אם גרם מליאות אחת להיות מליאות אחרת ובמעשים כאלו הנבחנים בשינוי, גרימת מליאות מחודשת של הדבר עם המלב ללא עלם השינוי לא יחשבו כמעשה, כי כאמור יהיה המעשה עלם המלאת הדבר הקיים במלב חדש, והיינו, כי יהיה המעשה בדבר.

המעשה כשינוי מצב הדבר

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממלב למלב, והיינו, שלא יהיה במלב החדש מליאות חשובה ביחס למעשה כי עלם המלאת המלב החדש בדבר לא תהיה מעשה אלא מעשה השינוי עלמו וגדר מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעלם יליבות מלבו ללא שינוי והמעשה המביאו למלב חדש הוא עלם עשיית השינוי.

הגדרות שאינם משמעות במעשה

והנה מעשה אף שהוא הגדרה כללית של מקיים מליאות, גדר המעשה המסוים ישתנה בכל מקום לפי עניינו, ולכן הוא אינו תלוי באחידות הפעולה מבחינת הפועל או מבחינת כמות הפעולות ולפעמים יהיה חלק מכמה פעולות מחוברות או נפרדות וכן יהיה תלוי במעשים אחרים כחלק מהגדרתו שגדר פעולה הוא גדרו של העושה ולא של המעשה.

עוד הבחנה, אם יודע שעושה מעשה אסור, שהיודע שעושה מעשה אסור ועשאהו נקרא מזיד, ואם לא ידע שהמעשה אסור נקרא שוגג.

ידיעת איסור לא תעשה

ויש לנו לחלק בגדר מחשבת שוגג ומזיד באיסור לא תעשה, לבין שאר מחשבות בגדרי עשייה, וכן ביחס למצוות עשה. והיינו, שהתייחסות למעשה בבחינה האם הדבר נעשה, וע"י מי, וכו', אינו דומה לבחינת מחשבה של מעשה שנאמר עליו שלא לעשות. שבציווי של אי עשייה יש בו התייחסות לכלל הזמנים והמקרים שלא יהיו בגדר עשייה אסורה זו, וכיון שכך הרי שמי שעשה במזיד הרי הוא ככל עושה מעשה ביחס לאיסור. אבל מי שעשה בשוגג הרי שאיסורו הוא איסור בכלל המקרים, שלא ראה להפריש מעשה זה מכלל מעשיו. וא"כ מלבד גוף האיסור יש בשוגג מעשה בדעת עצמה, ביחס למעשים שנעשים.

איסור לאו ביחס לכלל דעת המקרים

ועל כן הדעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי האיסור, שיצטרך ידיעה בתחילה, ויהיו ידיעות מחלקות וכו'. וכיון שאיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה האיסור כגופים וכו', כי מחמת האיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת האיסור משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עצמם כביאה ואכילה והנאה וכו', והן בגופי האיסור, תהיה חלוקה בדעת ביחס לאי עשייתם, ויתחלקו בזה ביחס לאשמת האדם.

שלושה חלקים בעשייה ויחסם ללאווין - האדם, מעשה האיסור, והדבר האסור

וימצא בזה (היינו, גדר עשייה האסורה) שלושה חלקים בעשייה, והם האדם, המעשה האסור, והדבר האסור. והשמר הוא ביחס לאדם, וזה שייך בשמירת עצמו, וביחס לכלל מעשיו, ובשמירה מדבר אסור, אבל מילת פן אין היא אלא ביחס לדבר שאפשר לו להתקיים או לא. וע"כ לא תבוא ביחס לאדם אלא אם יוגדר מצב שבו יתכן לאדם להיות או לא, ואם נאמר פן תעשה יהיה פירושו שביחס לעשייה תהיה לפניה ולא אחריה, והיינו, ביחס לשני המצבים בהם אתה נמצא עם העשייה ובלעדיה. ומילת אל תיתכן ביחס לאדם ושייכותו לדבר האסור, אם מעשה ואם חפץ, אבל לא לקיומו, אלא לאי קיומו[א].

סיכום

וא"כ מצאנו בגדרי עושה כמה דברים, גוף העושה, דעת העושה, הידיעות בדעת העושה, מחשבה כהגדרת מציאות, רצון ביחס למציאות מתחדשת וביחס לתוצאה, כוונה, ביחס למציאות, ביחס למעשה, ביחס למעשה בעל משמעות, וביחס לעושה מעשה מצווה, ידיעת משמעות המצווה במעשה. דעת מעשה האיסור ביחס לכלל המעשים.

(**לפ"ז** יחולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא משום אי הזהירות, והפטור לחטאת הוא משום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא משום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא משום שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוון הוא משום שאינו מעשה אסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על האדם שיהיו מעשיו מכוונים.)

א. וזה ביאור מה שאמרה שכינה כן ירבה, היינו, שאין ישראל נמצאים במצב שעדיין אינם מתרבים, אלא מצבם הנוכחי הוא במצב ריבוי וישאר על כנו ואין זה תלוי בהתחכמות מצרים

שלושה חלקים. האחד, בדברים האמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה דכתיב אל יעשו עוד מלאכה, ובזה כלול סידורא דסממנין ולאמר ולעור והמוליא. והשני, במעשה רוקם וחרש וכו' שעשו כל חכם לב, ובזה כלול סידורא דבגד וקרשים וכלים. והשלישי, במה שעשה משה בבניית המשכן כדכתיב ויכל את המלאכה, ובזה כלול בונה וסותר), אבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שאף שנאמר על תרומת תכלת ושש וכו' מלאכה, והיינו, לומר לבוע לא נתפרשו כל המלאכות המביאות לזה כזורע וגוזז וכו').

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף אף דלא כתיבא המלאכה בפירוש, דכיון דידעינן דהכי הוה במשכן, והרי נקרא מלאכה כדלעיל חשיב מלאכה לשבת (כמו סידורא דפת מסממנין, וסידורא לחוט מלמר, וטוויתם וסידורא דבגד מיריעות, וסידורא לעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרשים, ובונה וסותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מבישול סממנין, ומכה בפטיש מטסים, ומוליא מהבאה).

והגדר השלישי, הוא מה דיליף בגדר המלאכות עצמם, ובזה לא בעי שיהיה הגדר נלמד ממקום שנלמדה המלאכה (כמו מלאכת הולאה דילפי מהבאת ישראל, אך גדרי המלאכה כהולאה והושטה ילפי מעגלות, וזריקה ממחטין (או ממושיט דעגלות), והעברה למעלה מי' ממשא בני קהת, ורשויות מעגלות, וגובה רשות מארון, ומה שרצו למילף ד"א. והרי לא נאמר מלאכה בעגלות דבני מררי אלא עבודה, וגם לא יליף מלשון מלאכה דאיתא בבני קהת, ומשמע שאין מלאכה זו כמלאכה דעשיית המשכן. ונחלקו רש"י והתוספת אם פת איתא במשכן, ומשמע דדעת רש"י שאין ללמוד מעבודת המשכן שאינה נוגעת לבנייתו), וכן גדרי מלאכה הכלליים (כמו גדר מלאכת קילקול שהיא לורך תיקון שמלאנו שלמדו דין מכבה מגדר ע"מ לבנות דסותר, אף דמכבה דמשכן יליף מכיבוי אש שתחת דוד דסממנין, וכמו דכתב רש"י שם, שהוא גדר אחד של קלקול שיש בו תיקון. ונחלקו שם איזה תיקון יחשיב הקלקול למלאכה, והיינו, דלא ילפינן בהיפך מקורע דהוה במקומו).

מעשה מלאכה

איסור עשיית מלאכה נחלק למלאכות נפרדות, ומימלא למעשים נפרדים. ויחולקו זו מזו ע"י תולאת המעשה, ולורתו בגדר התולאה. ויתחברו על ידיו להיות תולדות. שאמנם עשיית המעשה היא הדבר האסור שיש בו ביטול שביתה, אך משמעות העשייה היא מחמת הנעשה, שהתעסקות (היינו מה שהיא גדר בעושה בחילוק מן המעשה) בעשייה חשובה הוא איסור מלאכה, ושם המלאכה להיחשב מלאכות נפרדות, הוא בשם הנעשה. ועל כן שייך שיתחייב בעשיית אחת על שתי מלאכות, כי יהיה על התעסקותו שם שתי תולאות.

גרימת הדבר במלאכות שבת - התעסקות בתוצאה בזורה ברוח, בשניים שעשאוה, ובשני מעשים

ועל כן מה שיהיה העושה גורם הדבר במלאכות שבת, יתייחס להתעסקות הנ"ל, והיינו, שאם יהיה ההתעסקות הנ"ל מוגדרת כהתעסקות בתולאה, ואף שלא יהיה גורם התולאה, כיון שגרם ההתעסקות שהיא התעסקות בתולאה גם יהיה חייב. ועל כן אף במעשים שלגבי נזיקין לא יחשבו העושה כגורם דוגמת זורה, לגבי שבת יחשבו שהרי לגבי ההתעסקות, זוהי לורת ההתעסקות של האדם בתולאה, אף שנדרשת פעולת הרוח לגרום התולאה. וכן לגבי שנים שעשאוה שלגבי נזיקין פטור ולגבי שבת חייב, ואם היה דין הגרימה ביחס לתולאה היו פטורים כי לא גרמו (היינו, שלא היה בעשיית האחד סיבה מספקת לקיום התולאה), אבל כיון שהוא דין בהתעסקות שייך לחייב, כי יש משמעות של התעסקות בתולאה גם כשהמעשה הוא חלק ממעשה של כמה אנשים. וכן הוא במי שגרם את התולאה בשני מעשים שונים, שבנזיקין יש מי שפוטר, ואף מי שמחייב לא מחבר את שני המעשים, אלא מגדיר את אחד המעשים כהמחייב, ובשבת יהיה חייב,

הרשות והכלי

המשמעות השלישית היא מקום חלל, והיינו, חלל שיש לו צורה, ויהיה בזה שני המשמעויות הקודמות, והיינו, שהחלל האמור לעיל הוא חלל אחיד שאין לו שייכות עם קיום הדבר, אך ביחס לדבר בעל צורה אין החלל אחד, והיינו, שהרי קיום הדבר במקום אינו נוגע לצורתו וא"כ מה שאין שני דברים יכולים להתקיים בחלל אחד הוא ממגבלת החלל, וזה חלל שיש לו צורה, וע"כ יהיה משמעות בחלל שמתאים לדבר, ויתווסף בדבר שנמלא בחלל שמתאים לו משמעות קיום כבעל צורה, וזה משמעות כלי, ובזה יהיה משמעות שהחלל מלא או ריק, ובמשמעות זו החפץ קיים במקום החלל ונמלא בתוך חלל המקום שהחלל הוא מקום ביחס להתאמתו, וחלל ביחס לקיומו, וזה רשות, וזה יתווסף למשמעות הקודמת שחפץ קיים במקומו ונמלא בתוך החלל ומתאים לרשותו, ואף משמעות זו קיימת בגדרי הוצאה וכנ"ל.

מושג מקום כמקיים הוא בקיום אפשרי - הגדרת מקום ברוחב, אורך וגובה, בנפרד לכל צד

הנה הרי רשויות לשבת ודיניהם הם דינים במקום, וכיון דאין לך קיום בלא מקום, הרי שאין במציאות חסרון במקום עצמו (שנאמר למקום מסוים אינו מקום), וא"כ בהכרח דכל דין הנוגע למקום לא יהיה גדר במקום כשלעצמו, אלא רק בחשיבותו אותו מקום ביחס לדבר אחר, היינו, היות המקום ראוי ומכון ועומד לדבר אחר.

ויש להבחין כי עצם המושג מקום הרי הוא בכל קיום האפשרי, היינו, ברוחב ואורך וגובה כל אחד לבדו, וזה מוכרח מהיות דברים שאינם מרובעים ומעוקבים, דדבר דאורכו יתר על רוחבו הרי דמקומו יותר באורך מברוחב, כי אין מקום מגדרי חלל (דגדרו הוא במעוקב). וכיון שכן הרי דיש לנו לדון בגדרו של מקום בגדר נפרד לכל צדדיו, ואם נמצא שיעור הנוגע רק לאורכו הרי שגדר מקום שלו הוא רק באורך, וכן ברוחב וכו'.

שם מקום בשני מובנים נפרדים - מקום המאפשר קיום דברים ביחס לחפץ וביחס לשאר מקומות

ויש להבחין כי שם מקום במשמעות שהוא דבר המאפשר קיום דברים יבוא בשני מובנים. האחד, ביחס לדברים הצריכים מקום, ויתכן שביחס לדבר אחד נחשב מקום, וביחס לשני לא, וזה גדר נפרד מעצם משמעות מקום, וכגון מה דקיימ"ל דאין מקום חשוב פחות מד"ט על ד"ט האמור ביחס לשטח, דביחס לגדר מקום עצמו באופן כללי כמאפשר קיום דברים, הרי שאין מקום שאינו ד"ט על ד"ט דהרי כל העולם הוא מקום, אלא מקום חשוב האמור הוא חשיבות ביחס להיותו מאפשר קיום דברים מסוימים או סוג מסוים של קיום, ובמקום ד"ט שכמש"כ במק"א שגדר חשיבותו הוא ביחס לקיום דבר ארעי, וביחס לקיום דבר לאורך זמן, וע"כ בעינן מקום שיש לו קרקע המאפשר קיום לאורך זמן, וזה גדר מקום הינוח, שאף שודאי שגם אוויר חשוב מקום, אנן בעינן מקום קיום לאורך זמן. וביחס לדבר ארעי, שיהיה המקום מאפשר קיום לדבר שהיותו במקום אינו חלק מקיום המקום כדבר המאפשר קיום לאורך זמן, אלא גדר היותו במקום שהוא נח, וזה ימעט דברים שהם בגדר קיום המקום לאורך זמן. וזה איכא למילף מהגדרת המעשה האסור שהוא לא להוציא דבר ממקום למקום, שיש למצוא בזה הכרח שיש מקומות חלוקים ואין כל המקום אחד, והכרח שאין היות הדבר המוצא בגדרי המקום. שחלוקת מקום ממקום וגדר מקום עצמו נעשה ע"י דבר שאינו בגדרי הדבר המוצא, וזה גדר קרקע דמקום, שבזה יהיה המקום חשוב קבוע ביחס לחפץ, שהוא עשוי לנוע ולנוח והיא עשויה לאורך זמן, ובלא כן הרי בהינוח החפץ ישתנה המקום, ואין זה הוצאה אלא יצירת מקום חדש.

נפרדות גדרי מקום מגדר רשות - גדרי היות דברים במקומות אינם מענייני רשויות שבת

והבן כי גדרים אלו אינם מענייני רשויות כלל, אלא להיות דברים במקומות באופן כללי, והיינו, שאין צורך לדבר ע"מ שיחשב מונח יותר מכדי הנחתו, היינו, מקום בגודל הראוי לקיימו שם. וכיון שאין מנוחה אלא על דבר, הרי שאין גדר הינוח נוגע אלא למשטח, ועל כן יהיו גדרי הינוח ביחס לפני שטחו ללא שיעור, היינו, שאחר שאנו צריכים לגדר העברת דבר ממקום למקום הכרחנו גדר מקום בנפרד, וגדר הוצאה בנפרד, היינו, יוצא ממקום. ושיעור ד"ט אינו חלק מהגדרה זו. וע"כ בהכרח לשיעור ד"ט

תחשב לרשות אחת אחידה, אך אין זה ענין לאחידות המקומות, שהן לא נתאחדו ביעוד השימוש שהרי משמשים לשימושים נפרדים ולחפצים נפרדים. וא"כ יש לנו רשות אחת המיועדת לשימוש של הינוח ומקומות רבים המיועדים להנחת דברים רבים, אלא שכיון שהרשות נפרדת מסביבותיה יש לנו להגדיר את מקומותיה כדבר אחד, שהרי כולן כאחת נמצאות בתוך מחיצות הרשות, והיות למחיצות תוך יגדירם כדבר אחד. ומעיקר הדין אין צריך שיהיו המקומות עצמם מיועדים לשימוש דירה, אלא כיון שיש מחיצות הרי שכל המקום נתאחד לרשות אחת, וכל מקומותיו מוגדרים חלק מהרשות. אלא שמתקנת חכמים להבדיל בין שימושי הינוח שונים. וגדר אחד מתקנה זו היא להבדיל בין שימוש דירה לשאינו, ולהגדיר רשות ע"פ הבדלה זו, והם אמרו שלא תחשב רשות אחת, היינו, מקום המיועד לשימוש כרשות, היינו, שהיא מאחדת מקומותיה לשימוש זה, אם יהיה זה שלא לשם דירה, אך כיון שכאמור המחיצות בהיותם מכילים את כלל המקומות מאחדים את המקום, יהיה תלוי בכח הכלת מחיצות, ומקום שאין המחיצות מוגדרות כמכילות, יעוד שימוש כזה לא יתאחד לרשות אחת, ולמדנו שגודל זה הוא כגודל חצר המשכן שהיה מאה בחמישים שהוא גודל בית סאתיים, והיינו, שכיון שלמדנו שהשרה ה' שכינתו בתוך המשכן, וכדכתיב ושכנתי בתוכם הרי לנו שמחיצות יכילו גודל כזה, היינו, להגדיר מה שנמצא בחללם כנמצא בתוכם. וא"כ מצאנו מהו גודל מקום שמחיצות יגדירוהו כאחת מכח היות מכילים אותו. וע"כ שימוש שלא יחשב כשימוש הראוי לאחד את חללו לשימוש אחד אם יהיה בתוך בית סאתיים יחשב לאחד, מכח מחיצותיו, ויותר מזה לא. אך אם יהיה מיועד לשימוש דירה, יחשב לאחד מיעוד שימושו, כיון ששימוש זה הוא שימוש אחיד בכל הרשות, והיינו, שיש לחלק בין שני סוגי יעוד שימוש, שיש שימוש שהוא אמנם מחולק ביחס למקומות שמשתמשים בו בחפצים שונים, אך אף השימוש הנפרד הוא חלק משימוש שאינו מחולק, והיינו, שמי שישתמש במקום שלא לשימושי דירה הרי שכל מקום הוא מקום נפרד ביחס לשימוש. אך מי שישתמש שימושי דירה לא יהיה בשימוש הנפרד משמעות נפרדת, כי הכל תחת שם דירה יחשב ועל כן יחשב חלל הרשות אחד.

שיעור ט"ז אמה הנוגע לרוחב רה"ר, (ולאורכו בפלטיא) הוא דין הנלמד משיעור רוחב הדרך ששימשה את עגלות קרשי המשכן, והשימוש בהם. וסיבת השיעור בזה שהוא שיעור שימוש שאינו שימוש במקום מסוים אלא שימוש מעבר, שהיו העגלות עוברות ממקום למקום, שמקום הקרשים היה על העגלות, והם עברו בדרך. ואף שמצאנו שיעורים גדולים יותר ביחס לשימוש מעבר, זה שיעור הקטן ביותר. ומזה שאנו משערים בן לוי שהיה עמהם נלמד שאף הוא שיעור בשימוש האדם במקום כמעבר. ולהבדיל בין שימוש זה לשימוש של ארבע אמות נאמר, ששיעור ארבע אמות הוא שיעור אורך, כי הוא נוגע לשימוש אחד. אך שיעור רה"ר הוא שיעור של ריבוי, וע"כ נמדד בשיעור רוחב. והיינו, כי שיעור אורך הוא שיעור שימוש של התחלה וסוף, והוא שיעור גדול. אך רה"ר אין לה משמעות של התחלה וסוף, כי היא משמעות מעבר. ולכן יהיה שיעורה ברוחב, שהוא שיעור שאינו שיעור של התחלה וסוף, אלא שיעור של התפשטות, ועל כן הוא שיעור קטן (וכן מצאנו שיעור ט"ז אמה ביחס להתפשטות קילוש ירק בכרם). (ובמק"א כת' דאולי יש בזה גדר של ארבע פעמים ארבע אמות).

ט"ז אמה

וביתר ביאור ואגב גם זה נבאר דגדר אורך בכל מקום הוא גדר התמשכות דבר, וגדר רוחב הוא גדר תפיסת דבר, ובכל שיעור יש לברר אם גדר משך או גדר תפיסה, דבזה ישתנו, דאם השיעור הוא גדר תפיסה, הרי שמשמעותו הוא הדבר עצמו, והוא שיעור המועט. אך אם הוא בגדר התמשכות, משמעותו הוא התפשטות, והוא שיעור המרובה, וביותר לא יתווסף. וכן ביחס למקום המשוער ע"י שיעור אחד לאורך ורוחב, יש לברר אם הוא בגדר אורך או רוחב. שאם הוא שיעורו מרובע הרי בהכרח שהוא גדר ברוחב, אך אם הוא

גדר אורך ורוחב במקום ובשיעורים - אורך גדר התמשכות ורוחב גדר תפיסת הדבר במקום

ואחר שנשיג החפצים, וכיון שחפצים נמצאים במקום הוא החלל המוקפס, הרי שנמצא משמעות למושג חלל כמקום לחפץ, וזה יקרא מקום.

כמו"כ המושג חפץ במובנו המופשט אין לו צורך במקום, שמשמעותו הקיומית אינה תלויה בהיות לו מקום, ואף אחר היות לו מקום לא יהיה מקומו חלק ממהותו.

אך אחר שישנו מושג המקום וכיון שמקום מכיל חפצים הרי שיש משמעות לחפץ גם במובן שהוא במקום.

והיינו שאחר שישנם המושגים היחסיים של חפץ ומקום, יוגדרו יחסים אלו כמושגם של חפץ ומקום בנפרד ביחס למשמעות זו, ויהיה זה היחס הבסיסי של מושגי חפץ ומקום, שיש שחפץ יש לו מקום, ויש שחפץ שאין לו מקום. וכן במקום, שיש שמקום מלא, ויש שמקום ריק.

ואחר שישנה יחסיות המושגים אפשר להגדיר את מציאותם של דברים, והיינו, שחפץ הנמצא במקום יחשב שיש לו מקום וכן מקום שיש בו חפץ יחשב שהוא מלא, וההיפך. ממילא יוגדר מצבם היחסי בנפרד דהיינו שמקום שיש בו חפץ ביחס לחפץ החפץ יוגדר שהוא נמצא במקום וביחס למקום שבמקום יש חפץ.

מקום וחפץ והאדם

וכל זה הוא ביחס למושגי מקום וחפץ שיוגדרו ביחס זה לזה, ולא יהיה משמעות למקומות נפרדים וחפצים נפרדים. אך ביחס לאדם יגדרו מושגים בנפרד, והיינו, שכיון שהאדם מתייחס לחפצים נפרדים באופן נפרד, וכן למקומות נפרדים באופן נפרד, הרי שמושגי מקום וחפץ יוגדרו באופן נפרד, והיינו, שאף שודאי שגם מצד המציאות דברים הם נפרדים, אך כיון שלא יהיה בהם שוני לולי יחס האדם, נפרדותם לא תגדיר את יחסיהם, אך אחר שיש להם משמעות לאדם הרי שיוגדרו הן מחמת נפרדותם והן מחמת כמותם, והיינו, שכיון שחפץ זה מוגדר בנפרד משאר חפצים מחמת משמעותו של האדם, הרי שהמקום שבו הוא נמצא יוגדר כמקום שיש בו חפץ זה, וממילא יוגדר מקום כדבר מחולק. וכן לעניין החפץ שכיון שמקום מוגדר בנפרד משאר מקומות מחמת משמעותו של האדם, הרי שחפץ שנמצא בו יוגדר כחפץ הנמצא במקום זה, וממילא יפרדו החפצים גם ביחס מקומם.

וכיון שמושג חפץ מסוים הנמצא במקום מסוים הוא מושג היחסי לאדם יוגדרו הם ע"פ האדם, והיינו, שלא יחשב דבר הנמצא במקום כנמצא במקום אלא באם יחשיב האדם את החפץ כראוי למקום, וכן לא יחשב מקום להיות מקום חפץ, אלא אם יחשיב האדם את המקום כראוי לחפץ, ומזה יוגדרו גדרי שיעור החפץ וכן שיעור המקום.

וכיון שמושגי חפץ ומקום הוגדרו כבעלי משמעות נפרדת, יופרדו גם את מושגם העצמי ויוגדר כך, שנוכל להגדיר מקום שהיה בו חפץ ועכשיו אינו כמקום שהוא ריק מחפץ זה, וכן לגבי חפץ שחפץ זה יצא ממקום זה, וכיון שכך נוכל לומר שחפץ אחר הנמצא במקום זה כחפץ שנמצא במקומו הקודם של חפץ אחר, וכן חפץ הנמצא במקום זה כחפץ שאינו נמצא במקומו הקודם, והיינו, שיהיה למקום שם מקום בנפרד מהיות בו חפץ, וכן לחפץ יהיה שם מקום בנפרד מהיותו במקום.

מקום חפץ ושימוש האדם

והנה כל זה הוא רק ביחס האדם למשמעות מקום חפצים, אך ביחס לשימוש האדם בחפצים ובמקומות יוגדרו מקומות שימוש וחפצי שימוש ויחסיהם באופן אחר, והיינו, ביחס למקום שמקום המשמש לשימוש מסוים יחשב למקום וחפץ הנמצא בו יחשב כנמצא במקום, ומקום שאינו משמש לשימוש מסוים לא יחשב כמקום, וחפץ הנמצא בו יחשב כאין לו מקום. וכן צורת השימוש תגדיר את המקום, שמקום המשמש לשימוש אחד יחשב למקום אחד, וחפץ הנע במקום זה יחשב שלא יצא ממקומו, ומקום שאינו משומש לשימוש אחד לא יחשב מקום אחד וחפץ הנע במקום זה יחשב שיצא ממקומו, וכן ביחס בין מקומות אלו שמקומות בעלי שימושים נפרדים יחשבו למקומות נפרדים.

יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"ר, ואי איך שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

וע"כ לא יהיה גדר מחיצות דרה"י אלא גדר בקרקע, והיינו, שאף שיש ברה"י מה שאין ברה"ר שיש בו משמעות שהוא תופס חלל, שהרי עולה עד הרקיע, אין זה חלק מהגדרת הרשות, שאין הגדרת הרשות אלא בקרקעה, והיא אינה אלא ביחס לגובה עשרה. וגם אין יועיל בה גדרים שאינם נוגעים לקרקעה באופן חיובי, ואם נמצא בדיניה גדרים הנוגעים לזה, הרי בהכרח שהם גדרים שליליים כמניעה וכו'.[א]

רשויות – 7, (640) - חילוק גדר קרקע רה"ר מקרקע רה"י - חפץ המונח ברה"ר אינו נחשב כמונח בכלל הרשות

ועכ"פ מצאנו דגדר קרקע הנצרך לרה"י הינו ביחס לשימוש אדם להנחת חפץ. אך אין זה הגדר בקרקע דרה"ר, והיינו, דאף שצריך שיהיה מקום דרה"ר ראוי להנחת חפץ, אין זה משמעות רה"ר עצמה. כי אין משמעות חפץ המונח ברה"ר (היינו, תוספת המשמעות האמורה לעיל המוגדרת כהוצאה) גדר רה"ר עצמה.

ודבר זה מוכח מזה שחפץ המונח ברה"ר אינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמצא בה, דא"כ לא הוי ביה דין העברה, ובהכרח שמשמעות הרשות שלעצמה אינה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה דכיון שהיותה רה"ר הוא גדר בדין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ דין רה"ר הוא דין שלילי, ושלא יהיה חפץ הנמצא במקום הרשות כנמצא בכל הרשות (ויותר מזה מצאנו לדעת ר' יוסי דאף שתי רשויות הרבים נפרדות הוי אחד לגבי הוצאה).

רשויות – 7, (641) - שיתוף גדר רה"ר ורה"י בהוצאה - שני גדרים במקום חפץ מונח ומשמעות היותו ברשות

וא"כ הוא שאין רה"ר גדר מקום חפץ, וא"כ הוא שביארנו שדין רשות להוצאה הוא דין במקום חפץ, הרי שביחס להגדרת שינוי שיש בדין הוצאה יהיה זה גדר שלילי, והיינו, שמה שמותר להעביר ד"א בכרמלית זה משום שאין לנו לומר שיש הבדל ביחס למקום חפץ בין מקום זה שבכרמלית למקום אחר. וזה משום שכמו שאמרנו יש כאן שני גדרים, האחד, הוא מקום חפץ מונח, היינו, עצם מה שחפץ תופס מקומו, וזה משום חשיבות חפץ מונח ביחס למקום חפץ לעומת שאינו מונח. והגדר השני, הוא משמעות שיש בהיותו במקום, וכיון שמשמעות זו היא מוקדמת לעצם מקום חפץ והיא המגדירה שטח שמקום חפץ יהיה חלק ממנו, הרי שמשמעות רשות היא הגדרת מקום שאינו חלק מהגדרת מקום חפץ מונח מסוים, וכיון שזה אמור ביחס לקרקע לעומת אויר, וכיון שאין ברה"י אלא הגדרה זו, בהכרח שגם רה"ר הוא בהגדרה זו. שאם אין הם באותו גדר לא יתכן לקרותו שינוי, אלא תוספת, וזה ברור.

הוצאה – 7, (170) - שלילת חסרון אחידות ברה"ר בהעברה ד' - מעשה העברה נחשב שינוי חשוב אף באותה רשות

ונקדים להוציא מדעת מה שהיה לומר דדין העברה כשינוי מקום חפץ נובע מגדר רשות שבה נאסרה, היינו, רה"ר, שאף שיש למצוא בדין העברה מכלל איסור הוצאה מרשות לרשות אנו למדים שהעברה חשיב שינוי במקום חפץ, אין זה משום חסרון אחידות משמעות היות חפץ ברה"ר ומה שהיא אותה הרשות, שנאמר דלכן הוה כשני רשויות.

וזה אינו, שהרי אף ברה"ר מצאנו שהיא רשות אחת, וכמו לענין הצטרפות הוצאת שני חצאי שיעור לשני רה"ר דבגמ' בב"ב (ואף לפר"ח שם לא חלק רק שאין חסרון למחוסר קירבה כמו בכתיבה. וע"ש. ומש"כ בזה), אלא ודאי דגדר העברה הוא באעפ"כ, היינו, שאף

א. אך כאמור לעיל גדר מה שתקנו חכ' הוא ביחס הפוך, דאין הם דינים ביחס לקרקע, אלא ביחס לרשות עצמה, היינו, חללה. והיינו, שראו חכ' שאף שקרקע רה"י מוגדרת היטיב כדינה מן התורה, הרי שהתייחסות האנשים לחלל הרשויות כזהות הרשות יביא להחליף את משמעות זהות הרשויות ממשמעות הקרקע למשמעות החלל. והרי אין דיני רשויות מן התורה מיועדים ומועילים להגדיר את החלל. וע"כ תקנו דינים הנוגעים לחלל הרשות, והיינו, שאם היה ברור גדר זה דאין רשות אלא ביחס למקום חפץ, ואין רשות אלא בקרקעה, היה הבדל הרשויות ברור לאנשים. אך כיון דאין זה ברור, הרי שאנו נצרכים להגדיר אף את חלל הרשות, וזה משמעות מה שתיקוני מבוי שווים, בלי שייכות לדין מחיצות התורה, ובין אם יהיה הדין ב' או ג' מחיצות דאורייתא, יהיה דין להכשיר את המבוי מארבעה צדדים.

מצאנו לו דין דאתי רבים ומבטלי מחיצתא. ולתירוץ שני הענינים הראשונים, כתבו בתוס' לתרץ דרשות הרבים האמור מתקצרת פחות מיג' אמה ושלש בין שני רשות הרבים רחבים טז' אמה, שיש בזה דין רשות הרבים משום שהוא המשך של רשות הרבים שיש בו שיעור, ומאידך שייך בו לחי או קורה מכאן וכו'.

שתי מחיצות דר' יהודה ברה"ר – דעת תוס' בגדר הנ"ל מה דעביד לרה"י הוה ביטול רה"ר

עכ"פ מצאנו דדין ב' מחיצות אינו ענין לדין רשות הרבים, דאפילו תוס' לא נחתי אלא לענין עשיית לחי או קורה לעשותו רשות היחיד, אבל משום טעם דב' מחיצות הוו סתירה לרשות הרבים לא אתו. והנה בתוס' פ"ב בענין ירושלים הקשו לר"י עדיין כיון דהוי ב' מחיצות לאורייתא, אם כן אין זה רשות הרבים אפילו אינם ננעלות, וכתבו לתרץ שיש מקום בירושלים דאין לו מחיצות כלל, כגון שהעיר חצויה לארכה ולרחבה, ויש באמצע מקום פרוץ לכל הרוחות (וקשה שהרי אין דין ארבע מחיצות לארבע רוחות ואם כן הרי במקרה זה אפשר לראות המקום הפרוץ באמצע כגדור משאר רוחות וא"ת כיון שהם עשויים כקרן זווית ואין פנים מחיתה לקרנות הרי אמרינן בפסים חוקקין להשלים ולא יגרע וצ"ע).

ועכ"פ משמע בתוס' שאף שאין מתירים רה"י לר"י יותר מיג' אמה ושליש, עכ"פ גם דין רשות הרבים לא נחתה ליה, כיון שיש לו מחיצות. וכן משמע מגמ' ותירוצי הראשונים למה לא יהיה גבולות הארץ ואוקיינוס לעולם כארבע מחיצות, ואין לחלק בין ארבע מחיצות לרבנן לדין ב' מחיצות דר"י, ואין מרחק טז' אמה בין מחיצות מספיק להיות המחיצות לא משפיעות על מקום רה"ר. וברשב"א התקשה בתירוץ התוס' דירושלים. ותימה שלא הזכיר שיטתו (בעה"ק) בענין פלטיא דודאי לא שנא אף לר"י, וגם הקשה שם מגמרא (ו:) למה לא אמרו דאיירי באין פרוץ מד' רוחות.

הגדרות השימושיות של רשות הרבים

הנה כמשנ"ת דיני רשות הרבים בכל מקום, שורשם שיהיה מקום זה מיועד לשימוש הרבים כל אחד שירצה.

רשויות – 7, 627) - משמעות שימוש הרבים לגבי קרקע - הרבים מגדירים משמעות שימוש הקרקע ולא הקרקע עצמה

והביאור בזה בהקדם מה דצ"ב איך בכלל יגדיר שימוש הרבים גדר בקרקע, אחר שהקרקע אינה מושפעת ע"י שימוש בה. וההכרח שאין זה דין בקרקע עצמה, אלא במה שיש בה אפשרות שימוש, ובזה יש לרבים להגדיר את משמעות שימוש הקרקע, והיותה מוכנה לשימוש, שהרי גדרה הנ"ל הוא מכוחם (שאין משמעות שימוש בקרקע בלי משתמשים). וע"כ עלם גדר הקרקע אין הוא מוגדר ע"י הרבים, וההפך שהוא מגדיר את השימוש (והרי זה ההבדל בין רשות לסתם אוויר מקום שאין שייך רשות באוויר אלא בקרקע).

רשויות – 7, 628) - גדר כח יהושע בהנחלת הארץ - כח הנ"ל להיות מגדיר מסירת קרקע לשימוש הרבים והיחיד

ולפ"ז יש למצוא גדר במה דזה תלוי במסירת יהושע וכוחו להנחיל את הארץ, כי דין התורה במה נחשב רה"ר הוא בקרקע שאין לה משמעות שימושית בעצמה, שבזה אמרה תורה שבשימוש הרבים בה יחשיבה כרה"ר, ובאמת בזה אין ליהושע לחדש דין (יותר ממה שאין לחכ' בכל דור), דבהגדרת שימוש הרבים עצמם ודאי שאין ליהושע כח, שלא ניתן לו כח באנשים, ואף בקרקע הרי לא ניתן לו כח אלא לחלוקתה, ואין לו בה קניין, ואין לו כח להגבילה בגדרים קנייניים, וגם אין גדר רה"ר תלוי בקניין (דא"כ לא אתי מה דאמר ר' יוחנן בירושלים אלא למ"ד דלא נתחלקה לשבטים, ואף אי נימא דאין קנין השבט כמו קנין יחיד לגבי זה, הרי שהיה לברר בכל מקום מה הונחל ליחיד ומה לא. וגם אין אפשרות לברר זה בקרקע שאין נוחות תשמישה קבוע, וגם ברור דאין זה גדר תפיסת שבט או תפיסת יחיד לשבט, דזה שייך לגדרי אחוזת אבות ולא לגדרי קנין, דלמי חוזרת ביובל. וא"כ"ל). אלא שכיון שניתן לו להנחיל ולחלקה לכל ישראל, היה לו גם כח להגדיר מקום לכל ישראל, היינו, מה שזה צורכם, וגם זה בגדר חלוקה, שזה שיהיה מקום שהוא לשימוש הרבים אין זה גדר של זכות וחובה הסותר לזכות היחיד, וכולם צריכים לזה, וע"כ גם זה הוא מדין חלוקה. וחלוקת הארץ לשימושיה אכן היה בכוחו, ובזה שחילק סוג הקרקע ביחס לשימוש הרבים והיחיד, הרי שהגדיר שבארץ ישראל יש משמעות בסוג

עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ואף שאין בזה להגדיר את העמוד כקרקע, אבל יהיה בזה השימוש לבטל ממנו דין קרקע נפרד שהיה לו (וזה מה שאין חסרון בחורי רה"ר במה שאין הם בגובה ט', דכיון שאין בחורים צורך בהגדרת שימושם עם קרקע, שזה נצרך רק כשצריך להגדיר קרקע נפרדת כתשמיש הרשות, אבל בחורים שאין גדר קרקע נפרד לא יהיה צריך אלא שישמשו את רה"ר, ויהיו כאווירה, היינו, אחר שיש רשות (וזה גופא נסתפקו בחורי רה"ר אי איכא ברה"ר גדר שלא ביחס לקרקע). ועי"כ לא יהיה בהם חסרון מחיצות ושיעור וכו'), אבל הילוך הוא בקרקע עצמה והילוך אחיד מחשיב את הקרקע כאחת, ולא משום שמשמש את הקרקע, ועי"כ אם יהיה ההילוך בקרקע שהיא נפרדת בעצמה כמו ע"י מחיצה, לא יועיל בזה הילוך, שנפרדות הקרקע תגדיר את ההילוך כנפרד ולא ההילוך אותה, שהנפרדות גדר בקרקע, וההילוך גדר בשימוש בה (ולא שלה). אבל תשמיש הרי אינו בקרקע, וגם אינו מגדיר את המקום כקרקע אחת, ועי"כ אפשר שע"י שימוש המוגדר אחד עם שימוש הקרקע דרה"ר יחשיב המקום כחלק מרה"ר לר"י.

וא"כ מצאנו לעיקר גדר רה"ר הוא במה שהרבים משתמשים בו, ועיקר שימוש הרבים הוא הילוך, היינו, דריסת הרגל, דהוא שימוש היחיד שאינו נצרך למקום נפרד, כי אין חסרון לגבי מקום דריסת רגל דיחיד במה שאף אחרים דורסים בו, וכמש"כ אין נחשב שימוש הרבים אלא במקום שאין שימוש כל אחד תופס הרשות, וזה שיעור ט"ז אמה. אך אחר שיחשב המקום ראוי לשימוש הרבים יהיה זה גדר בשימושם שיחשב שימוש הרבים, וכל קרקע שיהיו רבים משתמשים בה תחשב כקרקע הרבים, אף אם אין בה שיעור זה (וזה הדין בכל רה"ר ואף בט"ז אמה שלה) וכמש"כ אף שעצם שימוש הרבים הוא בכל הרשות תהיה הגדרתם ביחס להוצאה רק בקרקע שהיא נחשבת לגבי מקום הראוי להנחת חפץ, וכל מקום שיהיה ראוי לזה יחשב לקרקע, אך כיון ששימוש הרבים הוא בהילוך צריך שיהיה זה המקום משמש כחלק מהילוך, וכן אין קרקע רה"ר נפרדת אלא ביחס לשימוש, היינו, הילוך, וכל מה שישמש הילוך אחד עם שימוש הרבים יחשב כרה"ר.

סיכום שימוש המגדיר רה"ר – דריסת רגל הרבים המגדירה את הקרקע

דהוצאה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה דלא בעו ילפותא להכנסה, שאין בה פחות מהוצאה בשינוי סוג המקום (ואפשר אכן דאי כתב רחמנא הוצאה בגוונא דהכנסה, היה לומר שאין המלאכה שינוי אלא עילוי שיש בחפץ שמור וכו', אבל אחר דאיירי בהוצאה פשוט דאיירי בשינוי, שאין רה"י מועטת שימוש מרה"ר שאינה אטומה ותחומה).

וכן לא בעי קרא לזריקה מרשות לרשות, דכיון שעיקר השינוי הוא באיכות המקום, הרי שגדר ההוצאה הוא בהיות החפץ במקומות אלו, ומעשה הוצאה נוגע רק לעשייה אחת של השינוי הנ"ל, ואין בזריקה פחות מהולכה ביד או ברגל לגבי זה.

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחבירו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלידו (ד"א), הרי שיהיה צורך ללימוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. דאי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, דכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החדש, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ באותו האופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (וטעם יש בזה שהרי אין זכות להניח חפצים במקום רה"ר אם אין הם חלק משימוש אדם בו). ואי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שדווקא בזריקה שהאדם נותר במקום הקודם יש משמעות אחידה לשני המקומות, שקודם היה קרוב ועתה נתרחק, ויש משמעות במעשה בצירוף שני המקרים לגדר שינוי.

מיעוט העיקרי בגדר הוצאה בהעברה - חשיבות חפץ נח כמוכן לשימוש במקומו בד' אמות

וע"כ גדר הוצאה הפשוט הוא גדר העברה דר"ה, והיינו, מה שיש בחפץ משמעות אחרת ביחס לשימוש ממה שהוא כאן לעומת מה שהוא במקום אחר, שעתה הוא משמש שימוש מקום אחר (לגבי חשיבות המעשה), והיינו, שיש בחפץ המונח במקום גדר מה שהוא מוכן לשימוש במקומו. וזה משמעות חפץ נח משאינו, היינו, שהוא מוכן לשימוש במקומו.

וע"כ לא יהיה גדר העברה ביחס לסתם מקום חפץ שהוא ד"ט, אלא ביחס לשימוש במקום שהוא ד"א, דכיון שאין גדר מקום חפץ ביחס לשימוש במקום אלא ביחס למשתמש, ושימוש אדם הוא בארבע אמות, היינו, שזה שימוש אדם במקום אחד. ע"כ לא יהיה משמעות שינוי ביחס למקום חפץ אלא ביחס למקום שימוש לאדם, דהוא ד"א.

תנאי מעשה הוצאה

תנאי מעשה במלאכת הוצאה - התעסקות בכלל מצבי החפץ כמעשה מלאכה אחד לתוצאה

כיון שאמרנו שמלאכת הוצאה משמעותה שינוי מצב מקומו של חפץ, ולא עשיית המצב החדש, וזה מכליל בעשייה את כלל המצבים של החפץ מהיותו במקום הקודם ועד היותו במצב הנוכחי והשונה, הרי שההתעסקות בכל אלו תחשב חלק מהמלאכה. ובכדי להחשיב את העושה כעושה את כל המלאכה יהיה צורך שיתעסק כגורם כל מצבים אלו, וכן שתוצאת ההתעסקות, היינו, המעשה תהיה חשובה. וכן ששני חלקים אלו יהיו מעשה מלאכה אחד, במשמעות שהתוצאה תהיה משום ההתעסקות וההתעסקות לשם התוצאה.

עקירה והנחה

צורך עקירה והנחה בהוצאה - הגדרת מקום החפץ כמונח ברשות היוצאת וברשות הנכנסת

גדר מה שמעשה הוצאה מרשות לרשות צריך שיעקור מרשות ויניח ברשות, הוא חלק ממה שלא נחשב חפץ בתוך רשות אלא אם הוא מונח במקום, דהיינו, שאמנם שם רשות שהוא שם כולל לכלל המקום, כולל את אווירו, והחפץ אכן נמצא ברשות, אך בכדי להגדיר שהחפץ עצמו יש שם הרשות שהיא מקומו, צריך שיהיה מונח במקום. והיינו, שאין איסור הוצאת חפץ מרשות אלא אם הוא נחשב ברשות, ובכדי להגדירו ברשות צריך שיהיה במקום שיש עליו שם הרשות. וביאורו שמה שחפץ נחשב ברשות הוא לא בהיותו ברשות עצמה, שהרי אין לחפץ המשמעות שהוא בכל הרשות. אלא משמעות